

00000000

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N°000003009.....

Tocache, 12 DIC 2025

Vistos: El INFORME ESCALAFONARIO N° 01345-2025 y
el MEMORANDO N° 1260-2025-GRSM-DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, conforme al literal d) del artículo 53 de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y su artículo 114 del Reglamento Decreto Supremo N° 004-2013-ED; señala: "El profesor es retirado definitivamente al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad. El retiro se efectúa de oficio debiendo la administración comunicar del hecho al profesor en un plazo no menor de quince (15) días calendario previos al retiro";

Que, de acuerdo al artículo 63 de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 (**COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO**) señala "El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios, la que se otorga al momento de su cese, a razón de catorce por ciento (14%) de su RIM, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales, hasta por un máximo de treinta años de servicios";

Que, los artículos **136.1** del Reglamento de la Ley N° 29944 señala "Se otorga de oficio al cese del profesor, a razón del 14% de la RIM por año de servicios oficiales" y **136.2** menciona "Para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios (CTS) se toma como base la RIM que percibe el profesor al momento de su cese en función a su jornada laboral, escala magisterial alcanzada y los años de servicios docentes oficiales en la carrera, debidamente acreditados";

Que, en el artículo **136.3** de la misma ley señala "Es computable para dicho calculo, el tiempo de servicios reconocidos y prestados por el profesor en el marco de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado y de la Ley N° 29062 – Ley de la Carrera Pública Magisterial, hasta por un máximo de treinta (30) años";

Que, mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional – Expediente 00023-2018-PI/TC ha expedido sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 35, inciso "a", y 63 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, en el extremo relativo a la expresión "Hasta por un máximo de 30 años de servicios" e infundada en los demás que contiene. En caso de cese o retiro de la Carrera Pública Magisterial (por cualquier causal), de los docentes nombrados comprendidos en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, producidos a partir del día 11 de octubre del 2020 (y hacia adelante), se debe calcular el beneficio de la Compensación por Tiempo de Servicio CTS por la totalidad de años de servicios oficiales cumplidos del docente al momento de su cese, pudiendo ser incluso mayor a los 30 años, considerando para el cálculo el 14% de la Remuneración Integral Mensual – RIM por cada año de servicio o fracción de año si ésta supera los 6 meses (referencia Oficio Múltiple N° 00086-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN);

00003009

Que, en el diario oficial el peruano se publicó con fecha 13 de abril del 2022 la Ley N° 31451 LEY QUE VALORIZA LA CARRERA DOCENTE, MODIFICANDO LOS ARTÍCULOS 53° Y 63° DE LA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, SOBRE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO; el mismo que indica en el artículo 2, modificación del artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, quedando redactada en los siguientes términos:

“Artículo 63. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS.

El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios (CTS), la que se otorga al momento de su cese, a razón del cien por ciento (100%) de su remuneración íntegra mensual (RIM), por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales”.

El pago de la CTS, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 29944, se implementa, excepcionalmente, de la siguiente manera:

1. Profesores que cesen en el año fiscal 2022, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
 - 50% en el año fiscal 2022.
 - 20% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
2. Profesores que cesen en el año fiscal 2023, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
 - 70% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
3. Para los profesores que cesan a partir del año fiscal 2024, el pago de la CTS se efectúa a razón del 100%, al momento del cese.

Que, la Única Disposición Complementaria Modificatoria, modifica el artículo 53 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, quedando redactado de la siguiente manera:

“Artículo 53. TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL.

El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los siguientes casos:

- a. Renuncia.
- b. Destitución.
- c. No haber aprobado la evaluación de desempeño laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la presente Ley.
- d. Por límite de edad, al 31 de diciembre del año correspondiente, en que el servidor cumple 65 años de edad.”
- e. Incapacidad permanente, que impida ejercer la función docente.
- f. Fallecimiento.

Que, mediante la Resolución Viceministerial N° 112-2023-MINEDU se aprueba la Norma Técnica denominada “Disposición que regulan los procedimientos técnicos del Escalafón Magisterial”, donde señala que el TIEMPO DE SERVICIO OFICIAL es el tiempo de servicios efectivos contabilizado en años, meses y días, desde su nombramiento hasta su cese, por prestación efectiva de labores (incluyendo las licencias con goce de remuneraciones y vacaciones), según su régimen laboral. En dicho contexto, la información se contrasta y se acredita con los actos resolutivos y las boletas o constancias de pago de remuneraciones;

Que, en el numeral 6.1.9. CÓMPUTO DEL TIEMPO DE SERVICIO A LA FECHA DE RETIRO DE LA CPM Y CÁLCULO DE LA CTS EN EL MARCO DE LA LRM, señala lo siguiente:

00003009

-

Que, mediante el INFORME ESCALAFONARIO N° 01345-2025, de fecha 10 de diciembre del 2025, emitida por la Responsable de la Oficina de Escalafón de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, RECONOCE a don Luis Alberto PEREZ LOPEZ, como tiempo de servicios prestados acumulados en el Magisterio: Cuarenta (40) años, Siete (07) meses y Catorce (14) días de Servicios en la Docencia Computados al 31.12.2025;

TIEMPO DE SERVICIOS	AÑOS	MESES	DÍAS
D.L 276	0	0	0
Ley 24029 PROFESOR INTERINO	9	11	18
LEY 24029 AUXILIAR DE EDUCACION	0	0	0
LEY 24029 DOCENTE ESTABLE	0	0	0
LEY 24029 PROFESOR TITULAR	17	8	10
LEY 29062	0	0	0

00003009

LEY 29944	13	0	0
LEY 30512	0	0	0
LEY 30328	0	0	0
LEY 30493	0	0	0
D.L 1153	0	0	0
D.L 728	0	0	0
SUBTOTAL	40	7	28
ACUMULACIÓN DE AÑOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0	0	0
ACUMULACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS COMO CONTRATADO	0	0	0
SUBTOTAL	0	0	0
TOTAL TIEMPO LABORADO	40	7	28
LICENCIAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES	0	0	8
PERIODO NO LABORADO	0	0	0
SANCIONES DE SUSPENSIÓN	0	0	0
ARTICULO 148 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 29944	0	0	6
TOTAL TIEMPO NO LABORADO	0	0	14
TOTAL	40	7	14

Que, la Responsable de Planillas de la UGEL Tocache, con fecha 11 de diciembre del 2025, hace llegar el cálculo sobre la Compensación de Tiempo de Servicio - Cese por Límite de Edad a favor de don Luis Alberto PEREZ LOPEZ, en función a lo indicado en los párrafos precedentes por el importe de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 57/100 SOLES (S/ 157,881.57);

Que, mediante el Memorando N° 1260-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 11 de diciembre del 2025, la Dirección de la UGEL Tocache, autoriza proyectar la resolución de CESE POR LIMITE DE EDAD en cumplimiento al artículo 53° inciso d) concordante con el artículo 114° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, del Reglamento de la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial a don Luis Alberto PEREZ LOPEZ, identificado con DNI N° 01187740, profesor de la Institución Educativa JOSE GALVEZ BARRENECHEA, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, con vigencia a partir del 31 de diciembre del 2025, siendo necesario materializar mediante el presente acto administrativo;

De conformidad a la Ley General de Educación N° 28044, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Ley N° 28411, Decreto Supremo N° 19-90-ED, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, Decreto Supremo N° 135-94-EF, Decreto Supremo N° 149-2007-EF, el Decreto Supremo N° 207-2007-EF Resolución Suprema N° 204-2002-ED, la Resolución Ministerial N° 405-2006-EF/15, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Ley 32185 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, Sentencia del Tribunal Constitucional –Expediente 00023-2018-PI/TC; Ley N° 31451 Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial y demás normas conexas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- CESAR DE OFICIO POR LÍMITE DE EDAD, a partir del 31 de diciembre del 2025 a don Luis Alberto PEREZ LOPEZ, identificado con DNI N° 01187740, docente nombrado de la Institución Educativa JOSE GALVEZ BARRENECHEA, jurisdicción de

00000000 00003009

la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, código de plaza: 1151114131C2, nivel: Secundaria, con Segunda Escala Magisterial, en cumplimiento al literal d) del artículo 53 de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y artículo 114° del Reglamento del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, expresándole el agradecimiento por los servicios prestados en bien de la Educación Tocachina, de acuerdo al siguiente detalle:

Título /Grado	Licenciado en Educación Secundaria: Lengua y Literatura
Código Modular	1001187740
DNI	01187740
Fecha de Nacimiento	31 de diciembre de 1960
Cargo	Profesor
Escala Magisterial	Segunda Escala Magisterial
Jornada Laboral	30 Horas pedagógicas
Regimen de Pension	Decreto Ley 25897– Sistema Privado de Pensiones
	AFP: INTEGRA CUSPP: 222791LPLEE9
	Fecha Afiliación: 04/12/1993
Centro de Trabajo	JOSE GALVEZ BARRENECHEA
Lugar, Distrito y Provincia	Uchiza - Tocache
Tiempo de Servicios	Reconocer: Cuarenta (40) años, Siete (07) meses y Catorce (14) días interrumpidos al 31 de diciembre del 2025
Tiempo de Servicio (Acumulado CTS)	Reconocer: Cuarenta (40) años, Siete (07) meses y Catorce (14) días interrumpidos al 31 de diciembre del 2025



ARTÍCULO 2°.- OTORGAR, por única vez a favor de don **Luis Alberto PEREZ LOPEZ**, identificado con DNI N° 01187740, la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 57/100 SOLES (S/ 157,881.57), por concepto de Compensación por tiempo de Servicios (CTS) del profesor que resulta de multiplicar el 100% de la Remuneración Integral Mensual (RIM). La liquidación de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), se realiza con el **tiempo de servicios oficiales** con **41 AÑOS**, el cual se liquidó en cumplimiento al Informe Escalafonario N° 01345-2025, en aplicación del artículo 136° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Reglamento de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial, numeral 5.2.4.3 de la Resolución Viceministerial N° 092-2020-MINEDU y Sentencia del Tribunal Constitucional – Expediente 00023-2018-PI/TC, el cual se detalla de la siguiente manera:

RIM = 3,850.77

TIEMPO DE SERVICIO OFICIAL = 40 Años 07 Meses 14 días

100% DEL RIM = 3,850.77

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO = S/ 3,850.77 X 41 años

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) = S/ 157,881.57 soles

El Pago de CTS se realizará en conformidad a la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 31451: de la siguiente manera:

- 100 % en el año fiscal 2025 = S/ 157,881.57 soles

ARTÍCULO 3°.- DECLARAR VACANTE, a partir del **01 de enero del 2026**, la plaza con código N° 1151114131C2 de la Institución Educativa JOSE GALVEZ BARRENECHEA, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, nivel Secundaria, por motivo de cese por Límite de edad, según el Artículo Primero de la Presente Resolución Directoral.

00003009

ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la parte interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese



Mg. VÍCTOR VELA RAMÍREZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

VVR/DUGEL
EATR/JA
VGER/RR.HH.
SVTM/NEXUS